בְּדָבָר אִסּוּר, אֲפִלּוּ בְּמָקוֹם שֶׁאֵינוֹ עוֹבֵר עַל 'לִפְנֵי עִוֵּר לֹא תִתֵּן מִכְשֹׁל'[יד] דְּלֵיכָּא בִּתְרֵי עוּבְרָא דְּנַהֲרָא[טו] עָנְשׁוֹ גָּדוֹל מְאֹד, שֶׁגָּדוֹל הַמַּחֲטִיאוֹ יוֹתֵר מֵהַהוֹרְגוֹ[טז], נִמְצָא אַתָּה מֵבִיא לְבֵיתְךָ כָּל אוֹתָם הָעֲנָשִׁים (עיין טעמי מצות שם לא תעשה שטז), וְכָל שֶׁכֵּן מִכְּנֵי בֵּיתוֹ שֶׁצָּרִיךְ לְהָסִיר מִכְשׁוֹל בְּכָל אֹפֶן וּלְהָסִיר הָרְשָׁעִים מִבֵּין הַצַּדִּיקִים (עיין אלה המצות (חאגיז) מצוה תקמו).

מראה מקומות עיין במצוה הקודמת.

מִצְוָה תקמח

לֹא תִזְרַע כִּלְאָיִם (לֹא תַעֲשֶׂה שכ"ה)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לִזְרֹעַ שְׁנֵי מִינֵי תְּבוּאָה בַּכֶּרֶם וְלֹא קַנְבּוֹס וְלוּף, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כב, ט) 'לֹא תִזְרַע כַּרְמְךָ כִּלְאָיִם'.

משנה הלכות

הזה לענין סכנה, ומיהו כל שומר נפשו ירחק את עצמו מהם[יז]. וכל העובר ואמר הריני מסכן בעצמי ומה לאחרים עלי או איני מקפיד בכך, אם הוא דבר שנהגו בה כולי עלמא משום סכנה מכין אותו מכת מרדות, ויש אומרים דעובר בלאו ד'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם' (דברים ד, טו)[יח], והזהיר בכולם יאריך ימים ולא יארע לו סכנה לעולם ותבוא עליו ברכת טוב. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות בארץ ובחוץ לארץ.

תקמח) גדרי הלאו. הזורע שני מיני תבואות או שני מיני ירקות עם זרע הכרם בתוך שדהו במזיד ובהתראה הרי זה לוקה שתים, אחת משום 'שדך לא תזרע כלאים' (ויקרא יט, יט) ואחת משום 'לא תזרע כרמך כלאים' (דברים שם), ואינו לוקה אלא שיזרע חטה ושעורה וחרצן במפולת יד, או חיפה אותם בקרקע, זרע שני מיני ירק וחרצן, או ירק ותבואה וחרצן במפולת יד לוקה[א]. ועל שאר זרעים אינו חייב מן התורה אלא על קנבוס ולוף וכיוצא בהם מזרעים שנגמרים עם תבואת הכרם, דהיינו שאין עושין אלא לשלש שנים, וכל שאר מיני זרעים אסורים מדבריהם[ב]. ואינו נוהג אלא בארץ ישראל, ומדבריהם שלא לזרוע כלאי הכרם בחוץ לארץ[ג].

איסור דרבנן. אסור לזרוע ירקות או תבואה בצד הגפנים, או ליטע גפן בצד הירק

יד. ויקרא יט, יד. **טו.** עיין ע"ז ו: **טז.** במ"ר כא, ד. תנחומא פנחס ג. **יז.** ועיין שו"ת משנה הלכות ח"י סי' ק"א. **יח.** עיין מנחת חינוך. **תקמח) א.** רמב"ם הל' כלאים פ"ה ה"א-ב. יו"ד סי' רצ"ו ס"א. **ב.** רמב"ם שם ה"ג, ובכסף משנה שם. יו"ד שם. **ג.** רמב"ם שם ה"ג-ד. יו"ד שם.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כְּתַבְנוּ קְצָת לְעֵיל בְּפָרָשַׁת קְדֹשִׁים (מצוה רמ"ה). וּלְפִי שֶׁכָּל מִינֵי עֲשָׂבִים יֵשׁ לָהֶם שֹׁר מְמֻנֶּה מִלְמַעְלָה[ד], וּבְרָדָת הַטַּל יוֹרֵד נִיצוֹצִין מֵאוֹתוֹ יִתְבָּרֵךְ וּמִתְבָּרֵךְ וּמִתְגַּדֵּל מִמֶּנּוּ, וְעַל דָּרָךְ זֶה אָמְרוּ[ה] טַל יָפֶה לָעוֹלָם, וְהַזּוֹרֵעַ כִּלְאַיִם מְעָרֵב הַכֹּחוֹת וְהַמְמֻנִּים כִּי יְנִיקָתָם זֶה מִזֶּה מְעֹרָב בָּהֶם הַטְּעָמִים (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה שיז). **וּבַגְּמָרָא** (ב"ק צב.), **'שְׁמוּאֵל אַיְיתֵיהּ לֵיהּ אֲרוּסֵיהּ תַּמְרֵי, אָכִיל טְעֵים בְּהוּ טַעֲמָא דְּחַמְרָא, אָמַר לֵיהּ מַאי הַאי, אָמַר לֵיהּ בֵּינֵי גּוּפְנֵי קָיְמִי** (פֵּרוּשׁ גְּדֵלִים בֵּין הַגְּפָנִים וּמֵהֶם נִתְבַּשְּׂמוּ בְּטַעַם יַיִן), **אָמַר מַכְחֲשִׁי כּוּלֵי הַאי, לְמָחָר אַיְיתֵי לִי מִקּוֹרַיְיהוּ' וְצִוָּה לְעָקְרָם, נִמְצָא זֶה גּוֹזֵל טַעֲמוֹ שֶׁל זֶה וּמִשְׁתַּנֶּה טַעֲמוֹ, וְהַתּוֹרָה קִפְּדָה אַטַּעְמָא כְּעִקָּר. וּבְפֵרוּשׁ אָמְרָה** (בראשית א, יא) **''עֵץ פְּרִי', שֶׁיִּהְיֶה טַעַם עֵצוֹ וּפִרְיוֹ שָׁוֶה'** (עיין רש"י שם), **וְכֵיוָן דְּנִשְׁתַּנָּה טַעֲמוֹ אָסוּר לְזָרְעוֹ יַחַד, וְלֹא אָסְרוּ**

משנה הלכות

או התבואה, ואם עשה כן אף על פי שאינו לוקה דאין לוקין אלא על שלשתן במפולת יד, הרי זה קידש הכרם ונאסרו שניהם בהנאה ושורפין את שניהם עם הקשים והעצים של הגפנים, כולם אסורים בהנאה[ז].

בשדה שאינו שלו. אחד הנוטע ואחד המקיים כלאים, רוצה לומר שראה כלאים צמחו בכרמו והניחם, הרי זה קידש, ואין אדם מקדש דבר בשדה שאינו שלו, לפיכך המסכך גפנו על תבואת חבירו או להיפוך שלו אסור ושל חבירו מותר. הזורע כרמו בשביעית וכן הזורע בשדה הפקר לא קידש והוא שלא רצה להחזיק בו דהוי אינו שלו[ח]. ועיין בציונים לתורה (כלל ג) שהקשה האיך לוקין על כלאים דילמא הפקיר שדהו וזרע בו ולא הוה שלו, ובספרי שו"ת משנה הלכות (ח"ג סימן קפ"ה) הארכתי ליישב דבריו בס"ד. ולפי מה דקיימא לן זרען אין צריך להמתין עד שישריש ומיד חייב, אם כן כשהתרו בשעת זריעה ואמר אף על פי כן ולא אמר של הפקר הוא ממילא חייב, ועיין לעיל (מצוה רמ"ה).

נעשה ממילא. רוח שעקרה פארות גפן ושילחה אותן על התבואה יגדור אותם מיד, ואם אירע אונס ולא סילקן הרי אלו מותרים[ט]. זרעים שנפלו בכרם ממילא

ד. בר"ר י, ו. זוה"ק ח"ב קעא: **ה.** ירושלמי תענית פ"א ה"ב. **ו.** ע"ע טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה קמ. רמב"ן ורביו בחיי ויקרא יט, יט. **ז.** רמב"ם שם ה"ז. יו"ד ס"ג. **ח.** רמב"ם שם ה"ח, וכסף משנה שם. יו"ד שם ס"ד. **ט.** רמב"ם שם הי"א. יו"ד שם ס"ז.

לְבַשֵּׁל הַרְבֵּה מִינִים יַחַד אַף שֶׁמִּתְעָרְבִים הַטְּעָמִים, כִּי לֹא קְפֵדָה לְאַחַר שֶׁנֶּעֱקְרוּ מִגִּדֵּילָתָם אֶלָּא כָּל זְמַן שֶׁהֵם גְּדֵלִים וּמַכְרִיחִים הַשֹּׂר לְשַׁנּוֹת אֶת דַּרְכּוֹ, וְהָבֵן.

מס' כלאים, פסחים כד: רמב"ם הל' כלאים פ"ה והל' מאכלות אסורות פ"י, ספר המצוות לא תעשה קצ"ג ורט"ז, סמ"ג לאוין קמ"ה ור"ס, סמ"ק סי' קס"ח וסי' רט"ז, יורה דעה סי' רצ"ו.

מִצְוָה תקמט

שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל כִּלְאֵי הַכֶּרֶם (לא תַעֲשֶׂה שכ"ו)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל כִּלְאֵי הַכֶּרֶם, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כב, ט) 'פֶּן תִּקְדַּשׁ הַמְלֵאָה הַזֶּרַע אֲשֶׁר תִּזְרָע וּתְבוּאַת הַכָּרֶם'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. אַחַר שֶׁנַּעֲשָׂה בָּהּ עֲבֵרָה נִתְחַיְּבָה בִּשְׂרֵפָה, וְלֹא תֹּאמַר כֵּיוָן שֶׁנַּעֲשָׂה עֲבֵרָה אַחַת הַאיךְ נַעֲבֹר עוֹד עַל בַּל תַּשְׁחִית, כִּי הָאֱמֶת אֵינוֹ כֵּן וְאֵין בָּהּ שׁוּם מָמוֹן שֶׁל כְּלוּם, דְּאֶסּוּרָה בַּהֲנָאָה וְאֵין לָהּ תַּקָּנָה אַחֶרֶת אֶלָּא שְׂרֵפָה שֶׁלֹּא יִכָּשְׁלוּ בָּהּ בְּנֵי אָדָם. וְהֶחְמִירָה הַתּוֹרָה

משנה הלכות

צריך לעקרן כשיראה[ו]. ונוהג בארץ ישראל מהתורה ובחוץ לארץ מדרבנן בכל זמן בזכרים ונקבות.

תקמט) גדרי האיסור. כלאי הכרם אסורים באכילה כיצד, היה מין ממיני התבואה או ממיני הירקות שנזרעו עם הגפן, בין שזרען ישראל בין שזרען נכרי ובין שעלו מעליהן, בין שנטע הגפן בתוך הירק בין שנטע הירק בתוך הגפנים, שניהם אסורים באכילה ובהנאה, והאוכל מהם כזית בין מן הירק ובין מהענבים בעדים והתראה לוקה מן התורה, ומצטרפין זה עם זה לשיעור כלומר הענבים והירק והתבואה[א]. ואף על גב דאינו לוקה אלא אם כן זרע שני מינים בכרם, לענין חיוב אכילתן אפילו לא זרע אלא מין אחד בכרם לוקה, דאין אכילה תלוי בזריעה ואפילו עלו מעליהן לוקה[ב].

ספק כלאים. ספק כלאי הכרם בארץ ישראל אסור, בסוריא מותר, ובחוץ לארץ יורד ואוכל ובלבד שלא יראהו לוקט בידים, אפילו ראה הענבים יוצאים מכרם אוכל, וזה הלכה למשה מסיני[ג]. והפירות נאסרים משעת

ו. רמב"ם שם הי"ז. יו"ד שם סי"ג. **תקמט) א.** רמב"ם הל' מאכלות אסורות פ"י ה"ו-ז. יו"ד סי' רצ"ו ס"ג. **ב.** מנחת חינוך. **ג.** רמב"ם שם הי"א. יו"ד סי' רצ"ד ס"ט, ובט"ז שם ס"ק ט"ו.

בִּשְׂרָפָה כִּי עַל הַתְּבוּאָה וְהַזֶּרַע יִחְיֶה הָאָדָם, וְלָכֵן הֶחְמִירָה אֲפִלּוּ לֵהָנוֹת שׁוּם הֲנָאָה אֲפִלּוּ בְּלִי אֲכִילָה. וְהָרַדְבַּ"ז (מצודת דוד מצוה קצט) כָּתַב דְּלָכֵן נֶאֶסְרָה בַּאֲכִילָה לְפִי שֶׁהַפְּרִי מְקַבֵּל טַעַם שְׁאָר הַזְּרָעִים, שֶׁהוּא נוֹחַ לְקַבֵּל טַעַם יוֹתֵר מִשְּׁאָר אִילָנוֹת[ד], וְנִמְצָא יַיִן שֶׁל כִּלְאֵי הַכֶּרֶם אֵין לוֹ טַעַם יַיִן לְבַדּוֹ וּמְבָרֵךְ בְּרָכָה לְבַטָּלָה. וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד 'פֶּן תֻּקְדַּשׁ', פֶּן 'תּוּקַד אֵשׁ', אִם נֶהֱנָה מִמֶּנּוּ תּוּקַד בְּאֵשׁ שֶׁל גֵּיהִנֹּם שֶׁיִּדָּלְקוּ בּוֹ אַחַר שֶׁעָבַר עַל דִּבַּר ה' וְנֶהֱנָה מִן הַתַּעֲרוֹבוֹת מִתְעָרְבִים מַעֲשָׂיו לְחוֹבָה (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה שיח), וְגָרַם שֶׁאוֹר וְחֹשֶׁךְ מִשְׁתַּמְּשִׁים בְּעֵרְבּוּבְיָא וַיְהִי בַּחֹשֶׁךְ דַּרְכּוֹ, וַה' צִוָּה לְהַבְדִּיל בֵּין הָאוֹר וּבֵין הַחֹשֶׁךְ.

מראה מקומות עיין במצוה הקודמת.

משנה הלכות

השרשה ואילך, וקודם שנשרשו הוי כמאן דמנח בדיקולא אף דעבר על לאו דזריעה מותר ללקוט ואוכל[ה].

הרחקות דרבנן. ועשו רבנן סיג להרחיק הזרעים מן הכרם, וכל ההרחקות שאמרו הם באמת בת ששה טפחים שוחקות, ואינם אלא בארץ ישראל או בסוריא, אבל בחוץ לארץ מותר לזרוע בצד הגפנים ממש אפילו בתוך הכרם לכתחילה[ו]. (ועל גבי שורש הגפן אם אין עליו עפר שלשה טפחים לא יביא זרע גם בחוץ לארץ דהוי כהרכבה שנכנס השורש בגפן[ז]).

שאר דיני כלאי חוץ לארץ. אמר לתינוק עכו"ם לזרוע לו בחוץ לארץ אפילו במפולת יד מותר, ולא יאמר לעכו"ם גדול לזרוע שלא יתחלף בישראל[ח]. ונהגו לאכול בחוץ לארץ כל ירקות הנמצאים זרועות בכרמים, כי לא שכיח שנזרעו באיסור כלל, ואין לחוש אלא במקום דאיכא למיחש שנזרעו בו ב' מינים ירק עם חרצן במפולת יד[ט]. ועיין לעיל (במצוה רמ"ו) דכלאי הכרם מצותן בשריפה. ונוהג בארץ ישראל מדאורייתא, ובחוץ לארץ מדרבנן בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

ד. עיין ב"ק צב. 'מכחשי בחמרא כולי האי'. **ה.** מנחת חינוך. **ו.** יו"ד סי' רצ"ו סנ"ד עד סעיף ס"ט. **ז.** סמ"ק. **ח.** יו"ד שם סעיף ס"ט. **ט.** רמ"א שם.

מִצְוָה תקנ

שֶׁלֹּא לַחֲרֹשׁ בְּשׁוֹר וּבַחֲמוֹר יַחְדָּו (לא תַעֲשֶׂה שכ"ו)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לַחֲרֹשׁ בְּשׁוֹר וּבַחֲמוֹר יַחְדָּו, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כב, י) 'לֹא תַחֲרֹשׁ בְּשׁוֹר וּבַחֲמֹר יַחְדָּו'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כָּתַב הָרַמְבַּ"ם זַ"ל (מו"נ ח"ג פמ"ט) שֶׁהוּא מִשְׁרֶשׁ אִסּוּר הַרְבָּעַת כִּלְאַיִם בִּבְהֵמָה, כִּי מִדֶּרֶךְ עוֹבְדֵי הָאֲדָמָה לְהָבִיא הַצֶּמֶד בְּרֶפֶת אַחַת וְשָׁמָּא יַרְכִּיב אוֹתָם (חינוך. רמב"ן דברים שם). עוֹד כָּתְבוּ (טעמי מצות (לר"מ הכבלי) לא תעשה שיט), הֱיוֹת דְּקָיְמָא לָן 'צַעַר בַּעֲלֵי חַיִּים דְּאוֹרַיְתָא', וְכֹחַ הַשּׁוֹר גָּדוֹל מֵהַחֲמוֹר, וְאִם יְזַוְּגֵם בַּעֲבוֹדָה יְצַטַּעֵר הַחֲמוֹר הַרְבֵּה. זוֹלַת כִּי יָדוּעַ שֶׁיֵּשׁ לְמִינֵי בְּהֵמָה חַיָּה וְעוֹפוֹת דְּאָגָה גְּדוֹלָה לִשְׁכֹּן עִם שֶׁאֵינוֹ מִינוֹ

משנה הלכות

תקנ) גדרי הלאו. אסור לעשות מלאכה בשני מינין יחד, כגון לחרוש ולמשוך בקרון וכיוצא בזה, מכל מיני מלאכה כבדה או קלה, בין שאחד טמא ואחד טהור, ובין ששניהם טמאין ובין ששניהם טהורין, בין בהמה עם בהמה כגון חזיר עם כבש, ובין חיה עם חיה כיחמור עם הפיל, או חיה עם בהמה ככלב עם העז, או צבי עם החזיר, וכיוצא בהן, ושור וחמור דאמרה תורה לאו דוקא, עבר ועשה מלאכה לוקה[ב]. ושיעור המלאכה אולי בפרוטה. דעת הרמב"ם[ג] דאינו לוקה מן התורה אלא דוקא טהורה עם טמאה, וכל הפוסקים[ד] חולקים עליו. אחד החורש ואחד הזורע או מושך בהם בעגלה, ואפי' הנהיגם כאחד אפילו בקול גרידא לוקה[ה].

בן פקועה. בן פקועה שניתר בשחיטת אמו[ו] חי הוא לענין כלאים ולוקה עליו[ז]. ויש להסתפק בבהמה ששחט בה רוב שנים אי עובר עליה, דיש לומר דלא גרע מבן פקועה שבא מכוחה וחייבת, ויש לומר דבן פקועה על כל פנים חיה הוא ולא תמות, אבל שחט בה רוב שנים תמות, ויש לומר דתלוי במחלוקת הרמב"ם[ח] ותוס'[ט] אי נקרא חיה לענין העמדה והערכה ודו"ק, וצריך עיון.

קדשים וחולין. שתי בהמות אחת קדשים ואחת חולין כלאים הם[י]. המנהיג

תקנ) א. ב"מ לב: **ב.** רמב"ם הל' כלאים פ"ט ה"ז-ח. יו"ד סי' רצ"ז ס"י. **ג.** שם. **ד.** תשובות הרא"ש כלל ב' סי' ט"ז, מנחת חינוך. **ה.** רמב"ם שם ה"ז. יו"ד שם סי"א. **ו.** חולין עד: **ז.** חידושי ר' עקיבא אייגר יו"ד שם ס"י. ועיין שו"ת משנה הלכות מה"ת ח"ב סי' רכ"ח. **ח.** הל' איסורי מזבח פ"א הי"א. **ט.** ב"ק עו. ד"ה שחיטה שאינה ראויה. **י.** גליון מהרש"א יו"ד שם ס"י.

(חינוך). וְאָמְרוּ רַז"ל[א] 'לֹא בְּחִנָּם הוֹלֵךְ זַרְזִיר אֵצֶל עוֹרֵב אֶלָּא מִפְּנֵי שֶׁמִּינוֹ הוּא'. וְעֵינֵינוּ רוֹאוֹת כִּי כָּל עוֹף לְמִינוֹ יִשְׁכֹּן וְהַבְּהֵמָה בְּדוֹמָה לוֹ, וְכָל שְׁאָר הַמִּינִין בְּמִינֵיהֶם יִדְבָּקוּן לְעוֹלָם, וְזֶה יָדוּעַ וּמְפֹרָסָם. אִם כֵּן כָּל שֶׁכֵּן שֶׁצָּרִיךְ הָאָדָם שֶׁלֹּא לְצַעֲרָם לַחֲרֹשׁ עִם מִין וְשֶׁאֵינוֹ מִינוֹ, וּמִכָּאן יִקְחוּ מוּסָר שֶׁלֹּא לְמַנּוֹת וּלְהוֹשִׁיב שְׁנֵי אֲנָשִׁים רְחוֹקִים בְּטִבְעָם וּמְשֻׁנִּים בְּהַנְהָגוֹתֵיהֶם עַל שׁוּם תַּפְקִיד מֵהַדְּבָרִים, וְכָל שֶׁכֵּן צַדִּיק וְרָשָׁע וְהַנְּקֵלָה בַּנִּכְבָּד, שֶׁאִם הִקְפִּידָה תּוֹרָה עַל צַעַר בַּעֲלֵי חַיִּים שֶׁאֵינָם בַּעֲלֵי דַּעַת כָּל שֶׁכֵּן בְּנֵי אָדָם שֶׁיֵּשׁ לָהֶם נֶפֶשׁ מַשְׂכֶּלֶת, בִּינָה זֹאת (חינוך).

מכות כא: כלאים פרק ח, ב"מ צ: רמב"ם הל' כלאים פ"ט, ספר המצוות לא תעשה רי"ח, סמ"ג לאוין רפ"ב, סמ"ק סי' ק"ע, יורה דעה רצ"ז.

משנה הלכות

שור פסולי המוקדשין לוקה משום כלאים[יב], היתה האם חולין ועובר שבמעיה הקדש, אי הוה כלאים נחלקו האחרונים[יג].

פרטי דינים. ואדם מותר לעשות מלאכה עם כולם[יד]. ואסור להנהיג בהמה מיבשה עם חיה שבים או עם דגים[טו]. עגלה שמושכין אותה כלאים אסור לישב עליה, אפילו אחר מנהיג, מאה שהנהיגו כאחד כולם לוקים[טז]. קשר שני סוסים בקרון אסור לקשור עמהם חמור אע"פ שהסוסים לעצמן יכולין למשוך הקרון[יז]. וכן אסור לקשור מין אחר בצידי הקרון או אחר הקרון בחבל מפני שדוחה הקרון בהליכתה[יח]. עכו"ם המוליך בכלאים מותר לישראל לפרוש בשלומו, ואם המשא של ישראל אסור לילך אחר הקרון שלפעמים יצעק על הבהמות וינהיגם בכלאים, ובכל מקום שיש לחוש שהבהמות ילכו לקולו אסור לילך אחריהם[יט]. וצריך לדקדק בפרדות שיהיו דומות זו לזו, ואם הם דומים באזנים וזנב וקול מותר[כ]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

יא. ב"ק צב: חולין סה. **יב.** רמב"ם הל' כלאים שם הי"א. ועיין מכות כב. **יג.** עיין גליון מהרש"א יו"ד שם. **יד.** רמב"ם שם ה"י. יו"ד שם סט"ז. **טו.** רמב"ם שם ה"ח. **טז.** רמב"ם שם ה"ט. יו"ד שם סי"ב-יג. **יז.** יו"ד שם סי"ד. **יח.** יו"ד שם סט"ו. **יט.** רמ"א שם סי"א. **כ.** יו"ד שם ס"ט.

מִצְוָה תקנא

לֹא תִלְבַּשׁ שַׁעַטְנֵז (לֹא תַעֲשֶׂה שכ"ח)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לִלְבֹּשׁ שַׁעַטְנֵז, בֶּגֶד מִצֶּמֶר וּפִשְׁתִּים יַחְדָּו, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כב, יא) **'לֹא תִלְבַּשׁ שַׁעַטְנֵז צֶמֶר וּפִשְׁתִּים יַחְדָּו'.**

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כָּתַב הָרַמְבַּ"ם זַ"ל (מורה נבוכים ח"ג פל"ז) **לְפִי שֶׁהָיוּ כְּמֵרֵי הָעַכּוּ"ם לוֹבְשִׁין בַּזְּמַן הַהוּא בֵּן, וְכָתַב וְעוֹד הַיּוֹם מִפְּרָסָם הַדָּבָר אֵצֶל כּוֹמָרִים שֶׁיֵּשׁ בְּמִצְרַיִם** (עיין מצודת דוד (רדב"ז) מצוה רלה)[א]**. וּלְפִי הַדּוֹמֶה גַּם זֶה מֵהַכְּלָל הַנִּזְכָּר בְּ'לֹא תַחֲרֹשׁ בְּשׁוֹר וּבַחֲמֹר' וּבְכִלְאַיִם, שֶׁהֵם כֻּלָּם עִנְיַן עֵרוּב ב' כִּחוֹת[ב]. וְטַעַם שֶׁהַפִּרְדָּה אַף שֶׁמְּעֹרֶבֶת מִפּוּם וַחֲמוֹר מֻתָּר לְהַרְבִּיעָהּ, וְכֵן כִּלְאֵי בְּהֵמָה מֻתָּרִים בַּהֲנָאָה, וְחוּט הַפִּשְׁתָּן**

משנה הלכות

תקנא) גדרי האיסור. הלובש בגד של צמר רחלים או אילים עם פשתן הרי זה לוקה[ג], ואינו חייב מן התורה רק אם היה שוע טוי ונוז', ופי' רבינו תם (תוס' יבמות ד: ד"ה דבגד) 'נוז' היינו שזור, רוצה לומר כל אחד לבדו ואח"כ מחוברים יחד, ומדרבנן אסורים אפילו צד חיבור בעולם משום כלאים[ד]. וכל שאר מיני חוטין שאינם מצמר ופשתן מותרין זה בזה ואפילו עם צמר ופשתן, ואסרו חכמים מפני מראית העין משי עם צמר שדומה לפשתן, וכלך (היא מין שגדל בכרכי הים על האבנים שבים המלח) עם פשתן, והאידנא כיון שהכל מכירין משי, מותר עם הצמר או פשתן, וכן נוהגין[ה].

מה נקרא חיבור. חיברו בתפירה אחת אינו חיבור, בשתי תפירות, או שקיבץ שני ראשי החוטים כאחד הרי זה חיבור[ו]. ויש אומרים[ז] דלא הוה כלאים אלא בשתי תפירות וקשר ב' ראשי החוט. מותר ללבוש חלוק של צמר על גבי חלוק של פשתן, וכן מותר ליתן צמר בכר של פשתן אע"פ שתופר כל סביביו ואינו יכול להוציא הצמר, ויש אוסרים בחלוק אם קשר בקשר של קיימא ואי אפשר לפשוט החלוק התחתון בלי התרת הקשר[ח]. רצועה אחת של צמר ואחת של פשתן אסור לחגור בה אע"פ שרצועה של עור באמצע[ט]. הקושר חבלי כמה בהמות מצמר ופשתים יחד אסור לכרכם על ידו[י] ויש מתירים[יא]. אב ובנו

תקנא) א. וברמב"ן ויקרא יט, יט. **ב.** עיין מצודת דוד שם. ועיין במצוות הקודמות תקמח-תקנ. **ג.** רמב"ם הל' כלאים פ"י ה"ל. ירושלמי כלאים פ"ט ה"א, והובא בסמ"ג. ועיין יו"ד סי' רצ"ח ס"א. **ד.** יו"ד סי' ש' ס"א, וט"ז שם ס"ק א. **ה.** רמב"ם שם ה"א. יו"ד סי' רצ"ח ס"א. **ו.** רמב"ם שם הכ"ד. יו"ד סי' ש' ס"ב. **ז.** רמ"א שם. **ח.** יו"ד שם ס"ד. **ט.** שם ס"ה. **י.** רמב"ם שם הכ"א. יו"ד שם ס"ו. **יא.** רמ"א יו"ד שם.

שֶׁנִּתְעָרֵב בְּבֶגֶד קַנַּבּוֹס אָסוּר בַּהֲנָאָה לְחַבְּרוֹ עִם צֶמֶר, לְפִי שֶׁפִּרְדָּה אַף שֶׁמְּעֹרֶבֶת מִסּוּס וַחֲמוֹר הַהַרְכָּבָה הִיא הַרְכָּבָה וְחִבּוּר מִזְּגִי וְנַעֲשָׂה בְּרִיָּה חֲדָשָׁה שֶׁאֵין בּוֹ שׁוּם טֶבַע מִטֶּבַע הַנִּפְרָדִים שֶׁהֲרִכְּבָה מֵהֶן, אֲבָל פִּשְׁתָּן עִם הַקַּנַּבּוֹס אֵינוֹ אֶלָּא הַרְכָּבָה שְׁכוּנִיּוֹת, וּשְׁמוֹ הָרִאשׁוֹן עָלָיו וְלֹא נִתְעָרֵב בּוֹ לְהֵעָשׂוֹת גּוּשׁ חָדָשׁ, וְלָכֵן אָסוּר עִם הַצֶּמֶר[ב]. וּמִזֶּה הַטַּעַם נִרְאֶה לְחַלֵּק בֵּין כִּלְאֵי בְּהֵמָה לְכִלְאֵי הַכֶּרֶם, שֶׁאֵלּוּ מֻתָּרִים וְאֵלּוּ אֲסוּרִים בַּהֲנָאָה.

כלאים פרק ט, יבמות ד: מכות כא. נדה סא: רמב"ם הל' כלאים פ"י, ספר המצוות לא תעשה מ"ב, סמ"ג לאוין רפ"ג, סמ"ק סי' לב, יורה דעה סי' רצ"ח עד ש"ה.

משנה הלכות

מצטרפים לכלאים, כיצד, היה חתיכת צמר באחד מהם ופשתים בשני, אם תפרן יחד הוי כלאים[ג].

לבישה. ואינו חייב אלא דרך העלאה, ומדברי סופרים אפילו עשר מצעות והתחתון שבהם כלאים אסור לישב עליהם[ד]. ואסור ללבוש כלאים ארעי אפילו אינו מהנהו כלום, ואפילו לגנוב המכס[טו], ויש מתירין כל שאינו מכוון להנאתו כלל ואינו נהנה[טז].

שאר פרטים. תכריכי המת מותר לעשות מכלאים[ז], ומותר לצאת בשירעם (אמברעלא בלע"ז) של כלאים מפני הגשמים, ובבגד גשם אסור[ח]. ומותר לפשוט בגד של חבירו בשוק ואפילו היה רבו שלימדו תורה אם הוא בגד של כלאים, ואם היה כלאים דרבנן הולך לביתו ופושט[ט]. כלאי בגדים מותר לעשותם ולקיימם, ואינו אסור אלא ללובשם[י]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות. והרבה יש להזהיר על זה ובפרט במדינות אלו, כי הלובשו עובר בכל רגע איסור דאורייתא.

יב. ועיין בתשב"ץ ח"ב סי' ד, ובשו"ת בית שערים או"ח סי' רנ"ז, ובמשנת העמרמי יו"ד סי' צ, ותבין יותר דבריו הקדושים. **יג.** רמ"א שם ס"ז. **יד.** רמב"ם שם הי"ב. יו"ד סי' ש"א ס"א-ב. **טו.** רמב"ם שם הי"ח. יו"ד שם ס"ה. **טז.** רמ"א יו"ד שם ס"ו. **יז.** רמב"ם שם הכ"ה. יו"ד שם ס"ז. **יח.** ט"ז יו"ד סי' ש"א ס"ק ח. ועיין שו"ת משנה הלכות מה"ת ח"ב סי' ס"ו-ס"ז. **יט.** רמב"ם שם הכ"ט. יו"ד סי' ש"ג. **כ.** רמב"ם שם הי"ב. יו"ד סי' ד"ש.

מִצְוָה תקנב

דִּינֵי קִדּוּשִׁין (מִצְוַת עֲשֵׂה רכ"ד)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְקַח אִשָּׁה וּלְקַדְּשָׁהּ בְּאַחַת מִג' דְּרָכִים קֹדֶם שֶׁיִּשָּׂאֶנָּה, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כב, יג) 'כִּי יִקַּח אִישׁ אִשָּׁה וּבָא אֵלֶיהָ'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁצָּרִיךְ לְקַדֵּשׁ אִשָּׁה בְּפַרְהֶסְיָא, כִּי לוּלֵי זֹאת הָיָה אָדָם מֵבִיא קְדֻשָּׁה לְבֵיתוֹ עַד זְמַן הַמַּגְבָּל בֵּין שְׁנֵיהֶם וְיֹאמַר שֶׁהִיא אִשְׁתּוֹ, וְלָכֵן צִוְּתָה הַתּוֹרָה לְקַדֵּשׁ אִשָּׁה בְּפַרְהֶסְיָא (מורה נבוכים ח"ג פמ"ט). וְתוֹעֶלֶת גְּדוֹלָה הִיא לִהְיוֹת הַדָּבָר מְפֻרְסָם לַכֹּל שֶׁהִיא קְנוּיָה לוֹ וְלֹא לַאֲחֵרִים, וְלֹא תִּבְגֹּד בּוֹ לָתֵת עֵינֶיהָ בַּאֲחֵרִים, וְהוּא לֹא יִבְגֹּד בָּהּ לָתֵת עֵינָיו בְּאַחֶרֶת דִּכְתִיב (משלי מ, יז) 'מַיִם גְּנוּבִים יִמְתָּקוּ', אֲבָל בְּיָדָעָם הַכֹּל שֶׁנִּשּׂוּאִים הֵם יַעַמְדוּ בְּשָׁלוֹם וְלֹא יַטְרִידוּם אֲחֵרִים, וּמִטַּעַם זֶה נָהֲגוּ לְקַדֵּשׁ בְּטַבַּעַת לְסִימָן וּלְזִכָּרוֹן שֶׁיֵּשׁ לָהּ אָדוֹן וּבַעַל (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה רכו).

משנה הלכות

תקנב) ג' דרכי קידושין. מצות עשה לישא אשה בכסף או בשטר או בביאה[א].

שיעור הכסף בפרוטה ושוה פרוטה[ב], וביארו המפרשים[ג] מקבלה ששיעור פרוטה משקלו חצי שעורה מכסף נקי. בשטר כיצד כתב לה על הנייר או על החרס, אף על פי שאינו שוה פרוטה, בתך מקודשת לי בתך מאורסת לי בתך לי לאנתי הרי זו מקודשת, וכן בגדולה הרי את מקודשת לי בשטר זה[ד]. וגזרו חכמים שלא לקדש בביאה, והמקדש בביאה מכין אותו מכת מרדות משום פריצותא שצריך עדים לראות המעשה, ומיהו הקידושין הוי קידושין[ה]. ודעת קצת ראשונים דהמקדש בביאה אסורה אינה מקודשת, עיין במשנה הלכות (ח"ב סימן ל"ג)[ו].

עדות בקידושין. וצריך שני עדים כשרים שיראו מעשה הקידושין[ז]. המקדש בפסולי עדות דרבנן דעת קצת ראשונים דאינה מקודשת, ולא קיימא לן הכי מכל

תקנב) א. ספר המצוות, סמ"ג, וחינוך, ועיין חידושי משנה הלכות גדולות על מס' קידושין סי' א. **ב.** רמב"ם הל' אישות פ"ג ה"א. אבן העזר סי' כ"ז ס"א. **ג.** רשב"א שבועות לח: רע"ב קידושין פ"א מ"א. סמ"ג, רמב"ם הל' טוען פ"ג ה"א. אבן העזר שם ס"י. **ד.** רמב"ם הל' אישות שם ה"ג. אבן העזר סי' ל"ב ס"א. **ה.** רמב"ם שם הכ"א. אבן העזר סי' כ"ו ס"ד, וסי' ל"ג ס"א. **ו.** ועיין גם בשו"ת ח"ג סי' קל"ב-קלג, ובחידושי משנה הלכות גדולות למס' קידושין סי' פ"ה. **ז.** רמב"ם שם ה"א. אבן העזר סי' מ"ב ס"ב.

וְנִקְרָאִים 'קְדוּשִׁין' שֶׁעַל יָדָם נֶאֱסֶרֶת לְכָל הָעוֹלָם כְּהֶקְדֵּשׁ, וְלֹא הֻתְּרָה כִּי אִם לְבַעְלָהּ לְאַחַר הַנִּשּׂוּאִין עַל יְדֵי חֻפָּה. וְאָמְרוּ בִּבְרָכַת אֵרוּסִין 'וְצִוָּנוּ עַל הָעֲרָיוֹת', כְּלוֹמַר שֶׁעַל יְדֵי הַקִּדּוּשִׁין נַעֲשֵׂית עֶרְוָה לְכָל הָעוֹלָם, 'וְאָסַר

משנה הלכות

מקום צריך לחזור ולקדשה לפני עדים כשרים[ט]. המקדש בעד אחד אינה מקודשת, ואפילו היא והוא מודים[י].

שליחות בקידושין. האיש מקדש בו ובשלוחו, ומצוה בו יותר מבשלוחו, ואסור לקדש אשה עד שיראנה שמא ימצא בה דבר מגונה[יא], ואם הבטיחו שלא יתגנה בה מותר[יב]. שליח ששינה מדעת המשלח, כגון שאמר לו לקדשה במקום פלוני והלך וקדשה במקום אחר וכיוצא בזה, אינו קידושין[יג]. ואם אמר לשליח קדש לי אשה סתם אסור בכל הנשים שבעולם עד שיאמר לו איזה מהם קידש, ואם מת השליח אסור בכל נשים שתפסו בהם קידושין להמשלח בחיי השליח[יד], ועיין שאלות ותשובות משנה הלכות (ח"ב סימן ל"ד).

הנאה כשוה כסף. המקדש באיסורי הנאה אינה מקודשת[טו], ואפילו היא חולה שיש בה סכנה ומותרת ליהנות מהם[טז]. המקדש במלוה אינה מקודשת[יז], בהנאת מחילת מלוה מקודשת[יח], המקדש במלוה ופרוטה דעתה אפרוטה ומקודשת[יט]. המקדש אשה בהאי הנאה שידבר עליה לשלטון מקודשת, והוא שיכול ליקח פרוטה בהאי הנאה[כ]. וצריך שיתן הוא ויאמר הוא, נתנה היא ואמר הוא אינה מקודשת, נתן הוא ואמרה היא אם אמר הן מקודשת, ואם היה אדם חשוב שנהנית בפרוטה מה שקיבלה ממנו מקודשת[כא].

שאר פרטים. ואין מקדשין בעל כרחה[כב]. המקדש אחת מכל הערִיות לא עשה כלום חוץ מנידה[כג]. וקידושין תופסין בחייבי לאוין[כד]. וצריך עשרה זכרים לקידושין ובדיעבד אינו מעכב[כה]. אסור לקדש מינקת חבירו עד כ"ד חודש[כו]. וגרושה או אלמנת חבירו עד שיעברו צ"א יום[כז]. קטן שקידש אין קידושיו קידושין[כח], ואם קידש לו אביו בתור זכיה נחלקו בו אבות העולם[כט]. מי שאינו יודע בטיב גיטין וקידושין לא יהא לו עסק

ח. קידושין ב: **ט.** אבן העזר שם ס"ה. ועיין אבני מילואים סי' מ"ד ס"ק ב. ובשו"ת משנה הלכות ח"ג סי' קל"ג. **י.** אבן העזר שם ס"ב. **יא.** רמב"ם שם הט"ו והי"ט. אבן העזר סי' ל"ה ס"א. **יב.** אחרונים. **יג.** רמב"ם שם פ"ז הכ"א. אבן העזר שם ס"ז. **יד.** רמב"ם שם פ"ט ה"ו. אבן העזר שם סי"א. **טו.** רמב"ם שם פ"ה ה"א. אבן העזר סי' כ"ח סכ"א. **טז.** עיין משנה למלך שם. **יז.** רמב"ם שם הי"ג. אבן העזר שם ס"ז. **יח.** רמב"ם שם הט"ו. אבן העזר שם ס"י. **יט.** רמב"ם שם הט"ז. אבן העזר סי' כ"ז ס"ז-ח-ט. **כ.** רמב"ם שם פ"ה הי"ט. אבן העזר סי' ל"ח סי"ב. **כא.** רמב"ם שם פ"ג ה"ב. אבן העזר סי' מ"ד ס"ו. **כב.** רמב"ם שם פ"ד ה"א. אבן העזר סי' מ"ב ס"א. **כג.** רמב"ם שם הי"ב. אבן העזר סי' מ"ד ס"ו. **כד.** רמב"ם שם הי"ד. אבן העזר שם ס"ז. **כה.** אבן העזר סי' ל"ד ס"ד. **כו.** שם סי' י"ג סי"א. **כז.** שם ס"א. **כח.** רמב"ם שם פ"ד ה"ז. אבן העזר סי' מ"ג ס"א. **כט.** עיין פתחי תשובה שם ס"ק א. ועיין משנה הלכות ח"ג סי' קפ"ב-קפה.

לָנוּ אֶת הָאֲרוסוֹת' אֲפִלּוּ לֶחָתָן אֲסוּרָה בְּעֵת אֵרוּסֶיהָ, 'וְהִתִּיר לָנוּ הַנְּשׂוּאוֹת עַל יְדֵי חֻפָּה וְקִדּוּשִׁין' כְּלוֹמַר שֶׁאֵין אִסּוּר הָאֲרוּסָה אֶלָּא עַד שֶׁיִּכָּנְסֶנָּה לַחֻפָּה (עקידת יצחק (עראמה) שער פח).

קידושין פרק א, רמב"ם הל' אישות פ"א ופ"ג, ספר המצוות מצות עשה רי"ג, סמ"ג עשין מ"ח, סמ"ק סי' קפ"ג, אבן העזר סי' כ"ו.

מִצְוָה תקנג

וְלוֹ תִּהְיֶה לְאִשָּׁה (מִצְוַת עֲשֵׂה רכ"ה)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עַל הַמוֹצִיא שֵׁם רָע עַל אִשְׁתּוֹ שֶׁתֵּשֵׁב תַּחְתָּיו לְעוֹלָם, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כב, יט) 'וְלוֹ תִּהְיֶה לְאִשָּׁה'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. דָּבָר נָאֶה וּמְקֻבָּל הוּא עַל הַשֵּׂכֶל שֶׁלֹּא יְהוּ בְּנוֹת יִשְׂרָאֵל כְּהֶפְקֵר לְכָל מִי שֶׁיִּרְצֶה לְבַזּוֹתָהּ עִם אָבִיהָ וְאִמָּהּ וְכָל מִשְׁפַּחְתָּהּ (עיין חינוך מצוה תקנז). וּבְמִדָּה שֶׁמָּדַד מוֹדְדִין לוֹ, בִּשְׁלֹשָׁה חֲטָא בִּשְׁלֹשָׁה עוֹנְשִׁים אוֹתוֹ, הוּא הוֹצִיא שֵׁם רָע עַל אִשְׁתּוֹ וְשֶׁלֹּא תִּנָּשֵׂא לְעוֹלָם, לָכֵן יִשָּׂאֶנָּה הוּא

משנה הלכות

עמהם[ל], ובעוונותינו הרבים פרצת הדור רבה. ואסור לדור עם ארוסה עד שישאנה בחופה לאחר הקידושין[לא]. ודע דדעת קצת פוסקים שאין זה בכלל מצות עשה[לב]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים.

תקנג) גדרי המצוה. המוציא שם רע על אשתו מבנות ישראל שנתקדשה לו על ידי אביה או על ידי עצמה והיא בבית אביה קודם הנישואין, ובא לבית דין ואמר נערה זו ארוסתי בעלתי כדרכה ולא מצאתי לה בתולים ונודע לי בעדים שזנתה משנתארסה לי, ואלה הם העדים שזנתה בפניהם, ונמצאו העדים זוממין כלומר שהביא האב עדים אחרים והזימום, העדים נסקלין והבעל לוקה ומשלם לאביה קנס משקל מאה סלעים כסף מזוקק, היתה יתומה הקנס לעצמה 'ולו תהיה לאשה' בעל כרחו 'כל ימיו', אפילו היתה בעלת מום או מוכת שחין שותה בעציצו[א].

הפטורים. המוציא שם רע על הקטנה או על הבוגרת פטור מן הקנס ומן המלקות דבנערה דיבר הכתוב[ב]. נמצא בה

ל. שם סי' מ"ט ס"ג. **לא.** רמב"ם שם פ"י ה"א. אבן העזר סי' נ"ה ס"א. **לב.** עיין חידושי משנה הלכות גדולות על מס' קידושין סי' א. **תקנג) א.** רמב"ם הל' נערה בתולה פ"ג ה"א וה"ד וה"ו. **ב.** שם ה"ב.

בְּעַל כָּרְחוֹ וְתִהְיֶה תַּחְתָּיו לְעוֹלָם, הוּא חָשַׁב לַעֲשׂוֹת קָלוֹן לַאֲבִי הַנַּעֲרָה וְאִמָּהּ, יִהְיֶה עָנְשׁוֹ בְּבֵית דִּין בְּמַלְקוֹת בִּרְצוּעָה שֶׁיִּפְחֲתוּ מַעֲלָתוֹ וְחֶרְפָּתוֹ לֹא תִמָּחֶה, הוּא חָשַׁב לְהַפְסִידָהּ מֹהַר הַבְּתוּלוֹת שֶׁהֵם חֲמִשִּׁים כֶּסֶף וּלְגָזְלָם מִמֶּנָּה, וְיִהְיֶה עָנְשׁוֹ מֵאָה כֶּסֶף שֶׁהוּא כֶּפֶל הַמֹּהַר וְיִתְּנוּ אוֹתָם לַאֲבִי הַנַּעֲרָה לְפִי שֶׁהִיא בִּרְשׁוּתוֹ (אברבנאל דברים כב, יג-כב)[ג]. כְּלַל הַדָּבָר דְּרָכֶיהָ דַרְכֵי נֹעַם וְכָל נְתִיבוֹתֶיהָ שָׁלוֹם[ד], וּכְשֶׁיִּרְאוּ הָרְשָׁעִים עָנְשָׁם יִתְוַסְּרוּ הַנִּבְלִים וְכָל עוֹשֵׂי רִשְׁעָה וּמַעֲשֶׂה נַבְלוּת (עיין חינוך), וְיָגוּרוּ מִלְּהוֹצִיא שֵׁם רָע וּלְהַטִּיל מוּם בִּבְנוֹת יִשְׂרָאֵל הַכְּשֵׁרוֹת וְהַקְּדוֹשׁוֹת (ועיין טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה רכז).

סנהדרין ח. כתובות מד: רמב"ם הל' נערה בתולה פ"ג והל' איסורי ביאה פ"א ופ"ג, ספר המצוות מצות עשה רי"ט ולא תעשה שנ"ט, סמ"ג עשין נ"ה לאוין פ"ו, אבן העזר סי' ס"ח.

משנה הלכות

דבר זימה או שנמצאת שאסורה עליו משום חייבי לאוין או עשה, ואפלו שנייה מדברי סופרים מגרשה בגט, ולא אמרינן תבוא עשה ד'ולו תהיה' וידחה לא תעשה[ה]. כל נערה שאין לה קנס אם נאנסה או נתפתתה המוציא עליה שם רע פטור מן המלקות ותשלומין, ואינו חייב אלא עד שתהא בת ישראל הורתה ולידתה בקדושה[ו]. אמרה זינתה והוא אומר לא יודע והוזמו, העדים נהרגין והוא פטור.

סקילה. ואם אמת הדבר שזינתה היא והבועל נסקלין. ונסקלת על פתח בית אביה[ז]. באו עדים אחר שבגרה או אחר שנבעלה לבעלה והעידו שזנתה בעודה נערה נסקלת להרמב"ם[ח] בבית הסקילה, ולהראב"ד על פתח בית אביה. היתה קטנה הבועל נסקל והיא פטורה, ואם זינתה ברצון נאסרה לבעלה לדעת הרמב"ם[ט] והראב"ד חולק[י], וקטנה על כרחך שנתקדשה על ידי אביה.

שאר פרטים. והמנחת חינוך הקשה להרמב"ם[יא] שכתב היכי דפטור ממלקות וקנס אם רצה לגרשה, משמע דאם רוצה לקיימה מקיימה, וכיון דאינו בעשה האיך רשאי לקיימה הא שויה אנפשיה חתיכא דאיסורא. ולפי עניות דעתי כיון דהוא יודע בעצמו ששקר הדבר ומצא לה בתולים, אם כן אינה אסורה עליו כלל וזה פשוט. עוד הביא קושית העולם האיך גזרה תורה 'לו תהיה לאשה', הא קיימא לן נמצא בה דבר זימה מגרשה אפילו הוזמו, דשויה אנפשיה חתיכה דאיסורא, ולפי עניות דעתי היכי דהוזמו העדים הוא כיון דאמרינן כל הדבר

ג. ע"ע מורה נבוכים ח"ג פמ"ט. **ד.** ע"פ משלי ג, יז. **ה.** שם ה"ה. **ו.** שם ה"ח. **ז.** הל' איסורי ביאה פ"ג ה"ט. **ח.** שם ה"י. **ט.** שם ה"ב. **י.** שם. ועיין משנה הלכות כתובות סי' רע"ח. ושו"ת משנה הלכות ח"ב סי' מ"ה. **יא.** הל' נערה בתולה שם ה"ט.

מִצְוָה תקנד

וְלֹא יוּכַל לְשַׁלְּחָהּ (לֹא תַעֲשֶׂה שכ"ט)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁהַמּוֹצִיא שֵׁם רָע עַל אִשְׁתּוֹ וְנִמְצָא שַׁקְרָן שֶׁלֹּא יוּכַל לְגָרְשָׁהּ כָּל יָמָיו, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כב, יט) **'לֹא יוּכַל לְשַׁלְּחָהּ כָּל יָמָיו'.**

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁנִּתְבָּאֵר בַּמִּצְוָה הַקּוֹדֶמֶת. וּלְפִי שֶׁנָּתְנָה הַתּוֹרָה רְשׁוּת לְמִי שֶׁאֵינוֹ מִתְרַצֶּה עִם אִשְׁתּוֹ לְאַחַר כָּל הַהִתְאַמְּצוּת מֻתָּר לוֹ לְגָרְשָׁהּ, וּלְפָעָמִים מִצְוָה לְגָרְשָׁהּ כִּי אֲנַחְנוּ תּוֹלִים בִּרְשָׁעָתָהּ דְּאֵין אָדָם שׂוֹתֶה בְּכוֹסוֹ אֶלָּא אִם כֵּן בּוֹדְקוֹ, וְאֵיזֶה אִשָּׁה כְּשֵׁרָה שֶׁעוֹשָׂה רְצוֹן

משנה הלכות

שקר ואין כאן חתיכה דאיסורא[יב]. ונוהג בזמן שהבית דין לוקין לענין עונשין, ולענין שתשב תחתיו נוהג גם בזמן הזה.

תקנד) גדרי הלאו ומלקות. המוציא שם רע על אשתו שלא מצא לה בתולים ונמצא שקרן שהוזמו או הוכחשו העדים, אסור לגרשה כל ימיו בעל כרחה, ואפילו היא גידמת או חיגרת או שאר מומין גדולים ומוכת שחין. ואפילו הכל ביחד ואם עבר וגירשה אינה לוקה, אלא לעולם הרי הוא בעמוד והחזר. היה כהן ואסור להחזירה, או אשת ישראל וקדם אחר וקידשה, הרי זה לוקה על גירושיה[א]. וקצת צריך עיון בקדם אחר וקידשה אמאי לוקה, כיון שהיא נתרצית לשני הוה ליה כאלו אמרה לא בעינא ליה, וליכא מצוה להחזירה, ונראה דלא קשה דמכל מקום בשעה שגירשה עבר כבר בלאו, והמחזיר הוא רק לאו הניתק לעשה, ואם לא קיים העשה הרי נשאר הלאו.

המותרות לגרשן. אמרה היא להתגרש מותר לגרשה[ב]. קידש נערה וגירשה וחזר וקידשה והוציא עליה שם רע, היתה יבמתו שכנסה והוציא עליה שם רע והביא עדים והוזמו פטור מן המלקות וממון ומותר לגרשה[ג]. היתה אסורה עליו מצוה לגרשה[ד]. היתה גיורת או משוחררת מותר לגרשה[ה]. ואינו חייב עד שיבעול ויוציא שם רע בכדרכה, לפיכך בעלה שלא כדרכה ואמר לא מצאתיה בתולה פטור, ומכין אותו מכת מרדות[ו], ומותר לגרשה. הוציא שם רע משבגרה ונמצא שקר אין לוקה ואין משלם קנס, וכן המוציא שם רע על קטנה[ז], ואפילו היא עתה נערה והעדים מעידים שזנתה בקטנותה כיון דאינה נסקלת אין לוקה

יב. ועיין שו"ת משנה הלכות ח"ג סי' קכ"ה-קכו. **תקנד) א.** רמב"ם הל' נערה בתולה פ"ג ה"ד. **ב.** עיין כתובות מ. ואבן העזר סי' קע"ז ס"ג לענין אנוסה. **ג.** רמב"ם שם ה"ט. **ד.** שם ה"ה. **ה.** שם ה"ח. **ו.** שם ה"י. **ז.** שם ה"ב.

בַּעְלָהּ[ח], וְכֵיוָן שֶׁבָּא לְגָרְשָׁהּ מִפְּנֵי שֶׁאֵינָהּ עוֹשָׂה רְצוֹנוֹ נָתְנָה לוֹ הַתּוֹרָה רְשׁוּת לְגָרְשָׁהּ. לֹא כֵן הַמּוֹצִיא שֵׁם רָע שֶׁנִּתְבָּרֵר לָנוּ עַל יְדֵי שְׁקָרָיו וַעֲלִילוֹת שֶׁהוּא הוּא הַגּוֹרֵם לִמְרִיבוֹת וּקְטָטוֹת, 'לֹא יוּכַל לְשַׁלְּחָהּ כָּל יָמָיו' לְאָנְסָהּ. וּמִיהוּ אִם נִתְרַצֵּית הָאִשָּׁה בְּגֵט מֻתָּר לְגָרְשָׁהּ כִּי 'אֵין אָדָם דָּר עִם נָחָשׁ בִּכְפִיפָה אַחַת'[ט], וּלְטוֹבָתָהּ צִוְּתָה הַתּוֹרָה וְ'לֹא יוּכַל לְשַׁלְּחָהּ' וְלֹא לְעַנֵּשׁ לָדוּר עִם מִי שֶׁשִּׂנְאָהּ נֶגֶד רְצוֹנָהּ. וְהָעֹנֶשׁ עָלָיו הוּא שֶׁלֹּא תְּהֵא קַלָּה בְּעֵינָיו וְלֹא יוּכַל לְהוֹצִיאָהּ לְעוֹלָם, וּדְרָכֶיהָ דַּרְכֵי נֹעַם.

מראה מקומות עיין במצוה הקודמת.

מִצְוָה תקנה

לְסַקֵּל נַעֲרָה הַמְאֹרָסָה וּבוֹעֲלָהּ (מִצְוַת עֲשֵׂה רכ"ו)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְסַקֵּל בַּאֲבָנִים קְצָת מֵעוֹבְרֵי עֲבֵרָה וְאַחַת מֵהֶן נַעֲרָה הַמְאֹרָסָה וּבוֹעֲלָהּ, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כב, כד) 'וּסְקַלְתֶּם אֹתָם בָּאֲבָנִים וָמֵתוּ'.

משנה הלכות

ומשלם'. כללו כל דבר כל היכי דאינו לוקה ומשלם אינו בעשה של ו'לא תהיה' ובלאו ד'לא יוכל לשלחה'.

דין כתובתה. ואשה זו שאסור לגרשה יצא כסף קנסה בכתובתה כיון דאינו יכול לגרשה[יא]. ויש להסתפק מי מחייב לקוברה, כיון דקיימא לן[יב] 'כתובה תחת קבורתה' ומי שזכה בכתובתה חייב לקוברה, והכא כיון דאין לה כתובה אם כן אפשר שהאב חייב לקוברה, דהוי כאילו גבה כתובתה, גם במת בעלה דקיימא לן[יג] 'התובעת כתובתה איבדה מזונותיה', מתי איבדה זו שאין לה כתובה, ויש עוד הרבה ספיקות כאלו שיש לעיין בהם. ונוהג לענין מלקות וקנס בזמן הבית, ולענין ש'לא יוכל לשלחה' גם בזמן הזה.

תקנה) גדרי נערה מאורסה וסקילתה. נערה המאורסה שזנתה בעדים והתראה ודנוה בבית דין של עשרים ושלשה ונמצאת חייבת מיתה, הרי היא, ובועלה נסקלין[א]. ואפילו היתה בת כהן הרי זו בסקילה[ב]. באו עליה עשרה בני אדם הראשון בסקילה וכולן בחנק, ואם באו עליה

ח. תנא דבי אליהו רבה פ"ט. **ט.** כתובות עב. **י.** מנחת חינוך. **יא.** רמב"ם שם פ"א ה"ד. **יב.** כתובות מז: **יג.** גיטין לה. **תקנה) א.** רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"ג ה"ד. **ב.** שם ה"ה.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁאָמְרָה תּוֹרָה (שם, כא) 'כִּי עָשְׂתָה נְבָלָה בְּיִשְׂרָאֵל לִזְנוֹת בֵּית אָבִיהָ', וְלָכֵן נִסְקֶלֶת עַל פֶּתַח בֵּית אָבִיהָ אַחַר שֶׁעָשְׂתָה נְבָלָה לְבֵית אָבִיהָ, וְאוֹמְרִים לָהֶם רָאוּ גְּדוּלִים שֶׁגִּדַּלְתֶּם[ג], וּלְפִי שֶׁגָּרְמָה קָלוֹן גַּם לְכָל אַנְשֵׁי עִירָהּ 'וּסְקָלוּהָ כָּל אַנְשֵׁי עִירָהּ' (שם) וְיִבַּעֲרוּ מִקִּרְבָּם וּמְקֻרָב כָּל בֵּית יִשְׂרָאֵל עַם קָדוֹשׁ לַה' הָאִשָּׁה אֲשֶׁר לֹא חָשְׁשָׁה אָל כְּבוֹד אָבִיהָ וּבַעְלָהּ וּכְבוֹד עַמָּהּ וְזַרְעָהּ וְלֹא יָרְאָה לִמְעֹל בַּה' (עיין אברבנאל כב, יג-כב), וְהוֹצִיא הַכָּתוּב בְּמָקוֹם אֶחָד בִּלְשׁוֹן 'וּרְגָמֻהוּ'[ד] לְרַמֹּז שֶׁהֵם גָּרְמוּ לָזֶה, הִיא גָּרְמָה לְעַצְמָהּ בְּמַעֲשֶׂיהָ הַמְכֹעָרִים, וְהַבּוֹעֵל שֶׁגַּם גָּרַם לָזֶה יָמוּת גַּם

משנה הלכות

שלא כדרכה ועדיין היא בתולה כולן בסקילה[ה]. והיכן סוקלין אותה, אם זנתה בבית אביה אע"פ שלא העידו העדים אלא לאחר שבאה לבית חמיה נסקלה על פתח בית אביה[ו]. באו העדים אחר שבגרה או אחר שבעלה בעל, דעת הרמב"ם[ז] דנסקלת בבית הסקילה, והראב"ד סבירא ליה על פתח בית אביה. היתה הורתה שלא בקדושה אפילו לידתה בקדושה נסקלת על פתח שער העיר, כל מי שמצותה לסקול על פתח שער העיר אם היתה עיר שרובה עכו"ם סוקלין על פתח בית דין, לא היה לה אב או שלא היה לאב בית, נסקלת בבית הסקילה, דלא נאמר 'פתח בית אביה' אלא למצוה[ח]. והרמב"ם לא הביא היכן נסקל בועלה.

סדר סקילה. וזה סדר הנסקלין, בית הסקילה היה גבוה ב' קומות, רחוק מבית הסקילה ד' אמות מפשיטין את המחוייב סקילה בגדיו ומכסין ערותו מלפניו, ואין האשה נסקלת ערומה אלא בחלוק אחד, עולה לבית הסקילה הוא ועדיו וידיו אסורות, אחד מן העדים דוחפו על מתניו מאחוריו והוא נהפך ונופל על לבו לארץ, מת בה יצא, לא מת מגביהין העדים אבן שהיתה מונחת שם משא שני בני אדם והשני דוחפה בכח ומשליכו עליו, אם מת יצא ואם לאו רגימתו בכל ישראל[ט]. ועיין סמ"ג' דהראשון משליך האבן, ולהחינוך שניהם משליכין. עובד עבודה זרה רגימתו בשער שעבד בו[יא]. וכתב הרמב"ם 'דוחפו ונהפך על לבו', ובגמרא (סנהדרין מה.) 'נהפך על לבו הופכו על מתניו', וכן כתב בסמ"ג.

שאר דיני סקילה. וכל הנסקלין הכתובים בתורה י"ח הם[יב] עיין לעיל (מצוה מ"ז). הנתחייב בשתי מיתות נידון בחמורה[יג]. חייבי מיתות שנתערבו זה בזה ידונו בקלה שבהם

ג. כתובות מה. **ד.** דברים כא, כא. (גבי ענין אחר בבן סורר ומורה, אבל ג"כ בחיוב סקילה). **ה.** שם ה"ו. **ו.** שם ה"ט. **ז.** שם ה"י. **ח.** שם הי"א. **ט.** שם הל' סנהדרין פט"ו ה"א. **י.** עשין קב. **יא.** רמב"ם שם ה"ב. **יב.** שם ה"י. **יג.** שם פי"ד ה"ד.

הוּא כָּמוֹהָ (עיין טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה רכח)**, וְהִיא הַמִּיתָה שֶׁנִּתְאַווּ לָהּ שֶׁשְּׁנֵיהֶם חָטְאוּ כְּאֶחָד, וּלְפִי שֶׁלֹּא חָשׁוּ לִשְׁפִיכַת דְּמִים שֶׁל הַבַּעַל, שֶׁאִם יָבֹא וְיֵחַם לִבּוֹ עַל אֵשֶׁת בְּרִיתוֹ שֶׁמָּעֲלָה בּוֹ מַעַל וְיִרְצֶה לִנְקֹם נִקְמָתוֹ וְיַהֲרֹג אוֹ הוּא אוֹ הֵם וְיִשְׁפְּכוּ דָּמִים**[יד]**, גַּם כִּי אִם יִוָּלֵד בֶּן מַמְזֵר וְיֵאָסֵר לָבֹא בַּקָּהָל, וְלָכֵן לֹא יִהְיֶה לָהֶם שֵׁם וּשְׁאֵרִית בְּתוֹךְ יִשְׂרָאֵל.**

סנהדרין מה. רמב"ם הל' סנהדרין פט"ו, ספר המצוות מצות עשה רכ"ט, סמ"ג עשין ק"ב.

מִצְוָה תקנו

שֶׁלֹּא לָדוּן הָאָנָם (לא תַּעֲשֶׂה ש"ל)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לַעֲנֹשׁ מִי שֶׁעוֹבֵר עֲבֵרָה בְּאָנָס, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כב, כו) **'וְלַנַּעֲרָה לֹא תַעֲשֶׂה דָבָר'.**

משנה הלכות

אם אינם ניכרים**[טו]**. ונסתפקתי אם אחד אומר שמיתתו בחמורה ורוצה שתהיה לו כפרה אם שומעין לו, או דילמא אין אדם משים עצמו רשע ואינו מהימן גם לזה. ונוהג בזמן הבית בבית דין, ואם עברו ולא סקלו המחוייב סקילה**[טז]**, ואפילו המיתיהו במיתה אחרת**[יז]**, ביטלו עשה זו.

תקנו) גדר אונס ודינו. מי שעבר עבירה שחייבין עליה מיתת בית דין כשעשאה במזיד ובהתראה, אם אנסוהו לעבוד אין ממיתין אותו בית דין על זה, ואפילו היתה עבירה שעבר מן המצוה שצותה התורה ליהרג ולא יעבור והוא עבר באונס ולא נהרג, אף על פי שחילל השם ברבים הואיל ובאונס עשה אינו נהרג, שנאמר 'ולנערה לא תעשה דבר' אזהרה לבית דין שלא יענשו בדבר שנעשה באונס, ואין נפקא מינה אם התרו בו או לא, דאין התראה בדבר אונס, ופטור מן המלקות ומן הקרבן, הכלל הרי הוא כאילו לא עבר**[א]**.

אנסוהו לבוא על הערוה. הבא על הערוה באונס כגון שאנסוהו עד שבא על הערוה דעת הרמב"ם**[ב]** דנהרג דאין קישוי אלא לדעת, ודעת הרבה ראשונים**[ג]** דכיון דמחמת אונס יהב דעתיה אף הוא פטור בדיני אדם. נתכוין לבוא על אשתו ונתקשה ותקפתו אחת מכל העריות, או שתקפוהו עכו"ם ודבקהו בערוה, פטור לכולי עלמא**[ד]**.

יד. ע"ע חינוך מצוה לה. ובטעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה כב. **טו.** שם ה"ה. **טז.** שם ה"ג. **יז.** חינוך.
תקנו) א. רמב"ם הל' יסודי התורה פ"ה ה"ד, וכסף משנה ולחם משנה שם. הל' סנהדרין פ"כ ה"ב. **ב.** הל' איסורי ביאה פ"א ה"ט. **ג.** עיין שם במגיד משנה, מנחת חינוך. **ד.** ראב"ד שם, ועיין מגיד משנה שם.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁלֹּא חִיְּבָה הַתּוֹרָה בְּעִנְּשׁ לְאִישׁ אוֹ אִשָּׁה כִּי אִם בַּעֲשׂוֹתוֹ הָרַע בְּכַוָּנָה וּרְצוֹן דַּעְתּוֹ, אֲבָל בִּהְיוֹת הַמַּעֲשֶׂה בְּאֹנֶס הִנֵּה אִם הָיוֹת שָׁם מַעֲשֶׂה רָשַׁע אֵין שָׁם עוֹשֶׂה הָרֶשַׁע וְלָכֵן אֵינוֹ בַּר עֲנָשִׁין (אברבנאל דברים שם כג-כז). וְגַם בְּשׁוֹגֵג מֵהַאי טַעְמָא לֹא חִיְּבָה הַתּוֹרָה בְּעִנְּשׁ, וּמִיהוּ הַשּׁוֹגֵג בָּעֵי כַּפָּרָה וּלְהָבִיא קָרְבָּן, דְּגַם בִּלִי דַּעַת נֶפֶשׁ לֹא טוֹב, הָיָה לוֹ לִלְמֹד וּלְהִזָּהֵר יוֹתֵר שֶׁלֹּא יָבֹא לִידֵי שְׁגָגָה זוֹ. אֲבָל הָאֹנֶס גָּמוּר מָה הָיָה לוֹ לַעֲשׂוֹת, אֹנֶס הוּא וְ׳כַאֲשֶׁר יָקוּם אִישׁ עַל רֵעֵהוּ׳ לַהֲרֹג נֶפֶשׁ יְחַלֶּה פָּנָיו שֶׁיַּכֵּהוּ כִּרְצוֹנוֹ וְלֹא יְמִיתֵהוּ, ׳כֵּן הַדָּבָר הַזֶּה׳ שֶׁהָיָה רוֹצֶה לְהָרְגָהּ וְשָׁתְקָה בְּעַל כָּרְחָהּ, וְשִׂכְלָהּ לֹא הָיָה בְּמַעֲלָה, וְאַף דְּאַחַר כָּךְ יִצְרָהּ אַלְבְּשַׁהּ וְנֶהֱנֵית מִן הַבִּיאָה, וַאֲפִלּוּ אָמְרָה בְּסוֹפָהּ הַנִּיחוּ לוֹ, לֹא תַּעֲשֶׂה לָהּ דָּבָר דִּבְאֹנֶס בָּא לָהּ (עיין טעמי מצות (לר״מ הבבלי) לא תעשה שכב). וְיָדוּעַ לְכָל בַּר דַּעַת שֶׁאֵין רָאוּי לַעֲנֹשׁ לְשׁוֹם בְּרִיָּה מַה שֶּׁיַּעֲשֶׂה שֶׁלֹּא בְּטוֹבָתוֹ וּרְצוֹנוֹ (עיין חינוך).

ב״ק כח: ע״ז נד. יבמות נג: כתובות נא: רמב״ם הל׳ סנהדרין פ״ב, ספר המצוות ל״א תעשה רצ״ד, סמ״ג לאוין ר״א.

משנה הלכות

תחילתו באונס וסופו ברצון. אשה שנבעלה באונס אפילו אמרה באמצע הניחו לו פטורה, שיצרה תקפה בסוף הביאה ונתגבר עליה ואין בידה שלא תתרצה, והוא אונס גמור[ה]. ובמנחת חינוך נסתפק לשיטת הראשונים דגם בבועל אינו חייב מיתה באונס אם היה באונס וסופו ברצון אם חייב מיתה, או נאמר דבאיש כיון דחייב למסור עצמו למיתה רק דאין עונשין אותו, אם לא מסר עצמו ונהנה בסוף שמחייבין אותו על הסוף. ולפי עניות דעתי פשוט דאין חילוק כיון דהטעם בזה שאין בידו להתגבר על הטבע אם כן הוא מוכרח ליהנות והוה אונס גמור ופטור גם על זה, והוה דומיא דפיתוי קטנה אונס הוא, ובגדר זה הוא, וזה לענ״ד פשוט[ו]. ועל כרחך כן הוא דאם לא כן כיון דכל הבועל נהנה לבסוף בעל כרחו אם כן לא משכחת בעילה שיפטר, ויש לומר דתלוי בפלוגתא דתחילתו בפשיעה וסופו באונס ואינו כלום. והרמב״ן ז״ל[ז] חולק וסבירא ליה דאין זה לאו בכלל, אלא שלילות, והוא כדי לפטור הנערה וכל האונס. ונוהג בכל מקום ובכל זמן שאנו מוזהרים שלא לענוש האנוס לדבר בשום עונש.

ה. רמב״ם שם. ו. ועיין שו״ת משנה הלכות ח״ט סי׳ רנ״א. ז. בספר המצוות.

מִצְוָה תקנז

לִתֵּן הָאוֹנֵס חֲמִשִּׁים סְלָעִים וְיִשָּׂאֶנָּה (מִצְוַת עֲשֵׂה רכ"ז)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁיִּשָּׂא הָאוֹנֵס אֶת אֲנוּסָתוֹ וְיִתֵּן לְאָבִיהָ חֲמִשִּׁים כֶּסֶף, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כב, כט) 'וְנָתַן הָאִישׁ הַשֹּׁכֵב עִמָּהּ לַאֲבִי הַנַּעֲרָה חֲמִשִּׁים כָּסֶף וְלוֹ תִהְיֶה לְאִשָּׁה'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כְּדֵי לְיַסֵּר אֶת הַנְּבָלִים מִן הַמַּעֲשֶׂה הָרַע הַזֶּה וּלְהַרְחִיק אֶת הַזִּמָּה מִבֵּית יִשְׂרָאֵל, וְלֹא יִהְיוּ בְּנוֹת יִשְׂרָאֵל הֶפְקֵר, שֶׁאִם הָאוֹנֵס בְּתוּלָה לְמַלֹּאות חֻפְצוֹ בָּהּ וְיֵלֵךְ לוֹ יֵקַל בְּעֵינָיו לַעֲשׂוֹת כֵּן פְּעָמִים רַבּוֹת (חינוך). וּלְפִי שֶׁהָאִישׁ הַמְפַתֶּה בְּתוּלָה יִהְיֶה פִּתּוּיוֹ אִם בְּנֶדֶר וּשְׁבוּעָה

משנה הלכות

תקנז) גדרי החיובים. המאנס בתולה מצות עשה שישאנה לאשה ויתן לאבי הנערה חמישים כסף, וחייב לישא אותה אפילו היא בעלת מום, או מוכת שחין, כללו של דבר בעציצו שבחר לו[א]. מיהו אם אסורה עליו אינו רשאי לישאנה. ואפילו אינה אסורה אלא מדברי סופרים[ב]. ואיזהו אונס הבא עליה בעל כרחה, וכל הנבעלת בשדה הרי זו בחזקת אנוסה עד שיעידו עדים שהיתה ברצונה, וכל שנבעלה בעיר בחזקת מפותה[ג], ועיין בהשגות הראב"ד שכתב 'חיי ראשי אם יש שם עדים יבואו ויעידו ואם אין שם עדים קנס אין שם', ובספרי משנה הלכות על בעל הלכות גדולות (כתובות סי' קכ"ד) כתבתי דנפקא מינה כגון שבאו עדים והעידו על המעשה והלכו להם למדינת הים, ולא העידו אם באונס או ברצון, או שבאו בסוף ביאה, עיין שם.

דברים שבין אונס למפתה. דברים בין אונס למפתה, האונס נותן ד' דברים, והמפתה שלשה, המפתה נותן בושת ופגם וקנס, ומוסיף האונס ונותן אף את הצער[ד]. אונס נותן מיד, מפתה לכשיוציא או שלא ירצו לתנו לו[ה]. אונס שותה בעציצו אפילו חיגרת אפילו סומא ומוכת שחין, מפתה אם רצה להוציא יוציא[ו]. ועיין בעל הלכות גדולות בכתובות ובמשנה הלכות שם (סי' רעד-רעה).

פרטי דיני קנס. ואינו חייב עד שתהא נערה בתולה מבת ג' שנים עד י"ב שנים וחצי, פחות מזה או יותר פטור מקנס[ז]. וקנס שוה בכל אדם, בושת ופגם צריך אומד בית

תקנז) א. רמב"ם הל' נערה בתולה פ"א ה"א-ג. אבן העזר סי' קע"ז ס"ג. **ב.** רמב"ם שם ה"ה. אבן העזר שם ס"ד. **ג.** רמב"ם שם ה"ב. **ד.** רמב"ם שם פ"ב ה"א-ב. אבן העזר שם ס"א. **ה.** שם ה"ז. **ו.** שם פ"א ה"ג. אבן העזר שם ס"ג. **ז.** שם ה"ח. אבן העזר שם ס"א.

שֶׁיִּשָּׂאֶנָּה לְאִשָּׁה וְיֶאֱהָבֶהָ וּבָזֶה תִּתְרַצֶּה אֵלָיו, וְאִם שֶׁיִּתֵּן לָהּ מֹהַר וּמַתָּן בְּאֹפֶן שֶׁהִיא לְאַהֲבַת מָמוֹן תִּתְרַצֶּה בָּזֶה, אֲבָל הָאָנָס לְגַבֵּהּ לִבּוֹ וְרִשְׁעוֹ לֹא נָדַר אֵלֶיהָ וְלֹא דִּבֵּר שׁוּם דָּבָר לֹא לְשָׂאֶנָּה לְאִשָּׁה וְגַם לֹא לִתֵּן לָהּ מַתָּנוֹת, אֶלָּא בְּחָזְקָה בָּא וְהֶחֱזִיק בָּהּ, וְלָכֵן מַעֲנִישָׁתוֹ תּוֹרָה כְּנֶגֶד שְׁנֵיהֶם, כְּנֶגֶד הַמַּתָּנוֹת אָמְרָה תּוֹרָה שֶׁיִּתֵּן 'לַאֲבִי הַנַּעֲרָה חֲמִשִּׁים כֶּסֶף', וְאִם לֹא הִבְטִיחָהּ שֶׁיִּשָּׂאֶנָּה עָנְשׁוֹ שֶׁיִּקָּחֶנָּה לְאִשָּׁה (אברבנאל דברים כב, כח), זוֹלַת כִּי הִזִּיק לְאָבִיהָ כֶּסֶף הַבְּתוּלוֹת שֶׁהָיָה יָכוֹל לְקַדְּשָׁהּ שֶׁבִּרְשׁוּתוֹ הִיא, גַּם כִּי הַתּוֹרָה אָמְרָה (דברים שם כט) 'לוֹ תִהְיֶה לְאִשָּׁה תַּחַת אֲשֶׁר עִנָּהּ'[ח].

כתובות לט: רמב"ם הל' נערה פ"א, ספר המצוות מצות עשה רי"ח ולא תעשה שנ"ח, סמ"ג עשין נ"ד ולאוין פ"ד, סמ"ק סי' קפ"ב וקפ"ז, אבן העזר סי' קע"ז.

מִצְוָה תקנח

לֹא יוּכַל לְשַׁלְּחָהּ כָּל יָמָיו (לֹא תַּעֲשֶׂה של"א)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עַל הָאוֹנֵס שֶׁלֹּא יוּכַל לְגָרֵשׁ אֶת אֲנוּסָתוֹ לְעוֹלָם, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כב, כט) 'לֹא יוּכַל לְשַׁלְּחָהּ כָּל יָמָיו'.

משנה הלכות

דין[ט]. יתומה יש לה קנס וקנסה לעצמה כשנאנסה[י]. המאנס יתומה או כל אשה שנתארסה ונתגרשה חייב בקנס[יא]. וכל אלו שיש להן קנס אין להן כתובה, שלא תיקנו כתובה אלא שלא תהא קלה בעיניו להוציאה, וזה אסור להוציא[יב]. כהן גדול שאנס בתולה לא יכנס שהוא מצוה על הבתולה[יג]. ולעולם אין אדם משלם קנס על פי הודאת פיו, אלא על פי עדים, ולכן אם הודה מעצמו פטור[יד]. ונוהג בזמן שיש בית דין סמוכין, ואע"פ שדיני קנסות אין נוהגין בינינו, מנדין אותו עד שיפייס התובעת[טו], ומחרימין את האונס גם עכשיו לקחת לאשה אם היא ואביה רוצים בו, ואם יש לו אשה ויש חרם שלא ליקח ב' נשים מנדין אותו עד שיתן לה נדוניא להשיאה להגון לה[טז].

תקנח) גדרי המצוה. המאנס בתולת ישראל ונשא אותה לאשה כמצוותו הרי זה אסור לשלחה כל ימיו[א]. ואם עבר

ח. כתובות מ: **ט.** שם פ"ב ה"ג. **י.** שם הי"ד. **יא.** שם הט"ז. **יב.** שם פ"א ה"ד. **יג.** שם ה"ו. **יד.** שם פ"ב הי"ב.
טו. אבן העזר שם ס"ב. **טז.** פתחי תשובה אבן העזר שם ס"ק ז. **תקנח) א.** רמב"ם שם. אבן העזר סי' קע"ז ס"ג.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. הַכְּלָל הַגָּדוֹל שֶׁמּוֹדְדִין לוֹ בְּמִדָּה כְּנֶגֶד מִדָּה, הוּא אָנַס אוֹתָהּ בְּעַל כָּרְחָהּ הַתּוֹרָה אוֹנְסוֹ בְּעַל כָּרְחוֹ שֶׁיַּעֲמֹד עִמָּהּ לְעוֹלָם לְדַעְתָּהּ (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה רכט). וּכְבָר אָמְרוּ רַז"ל (כתובות לט.) 'אוֹנֵס שׁוֹתֶה בְּעַצִּיצוֹ, אֲפִלּוּ הִיא חִגֶּרֶת וַאֲפִלּוּ הִיא סוּמָא וּמַכַּת שְׁחִין' לֹא יוּכַל לְשַׁלְּחָהּ לְעוֹלָם[ב]. וּלְפִי שֶׁמִּדַּרְכָּךְ הָרְשָׁעִים לְמַלְּאוֹת תַּאֲוָתָם בְּמִי שֶׁחַלָּשׁ מִמֶּנּוּ, וּלְאַחַר הַמַּעֲשֶׂה נִבְלָה יַנִּיחֶנָּה וְתִהְיֶה בּוֹכָה בְּצַעַר עַל בְּתוּלֶיהָ כָּל יְמֵי חַיֶּיהָ, אֲבָל אִם יִהְיֶה בְּדַעְתּוֹ שֶׁתִּהְיֶה קְשׁוּרָה עִמּוֹ וּמֻטֶּלֶת עָלָיו כָּל יָמָיו, וִיחַיֵּב בִּשְׁאֵר כְּסוּת וְעוֹנָה, וַאֲפִלּוּ אִם יָקוּץ בָּהּ לֹא יוּכַל לְשַׁלְּחָהּ וַיַּכְרִיחוּהוּ בֵּית דִּין לְהִתְדַּיֵּר עִמָּהּ כְּדֶרֶךְ כָּל הָאָרֶץ, וְיִתְחַיֵּב עוֹד לִתֵּן חֲמִשִּׁים כֶּסֶף לִקְנָס, בֶּאֱמֶת כִּי אֵין סָפֵק שֶׁיִּכְבֹּשׁ תַּאֲוָתוֹ וְיִצְרוֹ הָרָע מֵעֲשׂוֹת

משנה הלכות

וגרשה אחר שנשאה עובר בלאו ואינו לוקה עליו, דחייב להחזירה, היה כהן או שמתה קודם שהחזירה או קדם אחר וקידשה, הרי זה לוקה על שגרשה[ג]. נמצא בה דבר זימה או שאינה ראויה לבוא בקהל או שאסורה דרבנן, מותר ומצוה לגרשה ואסור לקיימה[ד]. ומיהו אם עבר וגירש מגורשת לכולי עלמא, ואפילו לרבא דסבירא ליה כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהני, הכא מהני דאתקש גירושין למיתה[ה].

אלו שאין להן קנס. ועשר בנות הן שאין להן קנס, הבוגרת, הממאנת, המגורשת מן הנישואין, האיילונית, השוטה, החירשת, הגיורת, השבויה, המשוחררת, ומי שיצא עליה שם רע בילדותה כגון שבאו ב' עדים והעידו שתבעה אותם לזנות, ואפילו הודה המאנס שהיתה בתולה פטור מקנס דאין משלמין על פי עצמו, ושאר כל הנשים יש להם קנס[ו], ואפילו פסולות כגון ממזרת, ונתינה, והכותית למאן דאמר גירי אמת הן[ז], שבויה וגיורת ושפחה שנפדו ונשתחררו פחותות מבת ג' שנים ויום אחד יש להם קנס[ח], הבא על אחת מחייבי כריתות כגון אחותו או אחות אביו וכו' והנידה, אף על פי שהם בכרת יש להם קנס[ט]. הבא על חייבי מיתות בית דין פטור מקנס[י].

פרטי דינים. מי שאנס אשה ואין כאן עדים והודה מעצמו ונשאה ואח"כ גרשה בעל כרחה עובר בלאו, ומיהו לענין מלקות אפשר דאין לוקין אותו[יא]. רצתה היא להתגרש

ב. ע"ע רמב"ם הל' נערה בתולה פ"א ה"ג. **ג.** רמב"ם שם ה"ז. **ד.** שם ה"ה. **ה.** תוס' תמורה ה. ד"ה מיתיבי. **ו.** רמב"ם שם פ"א ה"ט, ופ"ב ה"ט. **ז.** סמ"ג עשין נ"ד. **ח.** רמב"ם שם פ"א ה"י. **ט.** שם הי"א. **י.** שם הי"ג. **יא.** ועיין אבן העזר סי' י"ט, מנחת חינוך.